輔英科技大學 環境工程與科學系 課堂實戰與國考模擬測驗卷

《開發行為應實施環評細目及範圍認定標準》附表一與附表二交叉判認試題卷暨評分標準與解答

測驗科目：環境影響評估技術與實務	適用對象：日四技四年級畢業班 / 國考備考	測驗時間：50 分鐘
命題單元：附表一與附表二交叉判認	總 分：100 分	授課教師：賴文亮 教授

【第一部分】應考須知與評分標準（Grading Criteria & Instructions）

【測驗目的與說明】
本測驗專為培養環工系大四畢業生於環境顧問業（EHS Consultant）之『開發行為環評篩選與判認』核心實務能力，並精準對接考選部國家考試（高考三級/地方特考三等）『環境影響評估技術』科目。
配分結構：
1. 第一部分（單選情境題）：共 8 題，每題 10 分，小計 80 分。測驗對附表一（高風險工業）與附表二（強制二階門檻）之條文與量化指標掌握度。
2. 第二部分（綜合情境實作題）：共 1 大題（含 3 小問），小計 20 分。考驗多重區位（山坡地、保護區）與多項開發（廠房、道路）之加總計算與一/二階程序判定。

評分項目	配分比例	評分規準（Rubric Detailed Criteria）
法規條文與附表對應	40%	精準引述《環評法》§5、《認定標準》§3、附表一特定工業類別與附表二各項二階開發類別，無條文錯置。
敏感區位與數據計算	30%	長度（km）、面積（ha）、產能及發電量門檻計算正確，且能依§45正確進行跨區位規模合併累計。
一/二階程序邏輯完整性	30%	清晰論述進入環境影響說明書（一階）或環境影響評估報告書（二階，含範疇界定與公聽會）之法律效果。

【第二部分】試題內容（Exam Questions）

一、 單選情境判認題（每題 10 分，共 8 題，小計 80 分）

Q1. (石油化學工業區 vs 園區規模判定)
某開發單位擬於高雄市造陸填海 60 公頃以設立專屬石油化學工業區。依《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》附表二之規定，關於本開發案之環評程序，下列敘述何者正確？
(A) 僅需辦理一階環境影響說明書，經環保局審查通過即可動工
(B) 因面積未達 100 公頃，免實施環境影響評估
(C) 屬附表二規定應進行第二階段環境影響評估之開發行為，應辦理二階環評
(D) 應由經濟部工業局直接核准，無須送交環境部審查

Q2. (附表一特定工業：電鍍及陽極處理)
某既有金屬加工業者計畫於工業區外（一般農業區）新設一獨立之『電鍍及陽極處理』生產線，預計廠房用地面積為 0.2 公頃。依《認定標準》第 3 條及附表一規定，本案是否應實施環評？

(A) 因面積未達 1 公頃，免實施環評
(B) 電鍍及陽極處理屬附表一列管特定工業，於園區外新設一律應實施環評
(C) 只要取得地方政府工廠設立許可，即可豁免環評
(D) 僅需辦理環境現況差異分析，無須撰寫環境影響說明書

Q3. (附表二交通工程：大眾捷運系統)
直轄市政府規劃新建一條連接都會區與機場之大眾捷運系統延伸線，總路線長度為 32 公里。依附表二第二項交通開發之規定，本案應如何辦理環評？
(A) 長度未達 50 公里，免實施環評
(B) 應進行第一階段環評，通過後即可動工
(C) 大眾捷運系統新建延伸線達 30 公里以上，強制應進行第二階段環境影響評估
(D) 屬公共建設，得由行政院直接核定免辦環評

Q4. (附表二能源設施：火力電廠門檻)
某民營電力公司擬新建一座總裝置容量為 1,200 MW（相當於 120 萬瓩）之燃煤火力發電廠。依附表二能源開發之規定，本案應實施何種程序？
(A) 非燃氣之火力發電廠裝置容量達 100 萬瓩（1000 MW）以上，應進行二階環評
(B) 裝置容量未達 200 萬瓩，僅需辦理一階環評
(C) 燃煤電廠已被全面禁止，無法送審
(D) 僅需進行溫室氣體增量抵換專案，免辦理環評

Q5. (附表二廢棄物處理設施)
某縣市環保局為解決垃圾危機，規劃新建一座日處理量 600 公噸之一般廢棄物焚化廠（含有害事業廢棄物混燒機能）。依附表二規定，本案之環評程序為何？
(A) 一般廢棄物焚化廠不論規模均免環評
(B) 應辦理一階環境影響說明書即可
(C) 廢棄物焚化廠或掩埋場新建工程屬附表二強制二階環評範疇，應進行二階環評
(D) 由主管機關逕行公告備查

Q6. (多重敏感區位加總原則：《認定標準》§45)
某開發案之開發基地同時跨越『山坡地』（門檻 1 公頃）與『自來水水質水量保護區』（門檻 0.5 公頃）。若開發單位規劃廠區面積為 0.7 公頃，依第 45 條跨區位加總原則，下列判斷何者正確？
(A) 因未達山坡地之 1 公頃門檻，故全案免實施環評
(B) 雖未達山坡地門檻，但已達自來水保護區 0.5 公頃門檻，故全案應實施環評
(C) 兩區位門檻取平均值 0.75 公頃，故免實施環評
(D) 應分拆為兩個案分別申請許可

Q7. (園區廠商進駐豁免條款：《認定標準》§49)
某半導體封裝測試廠計畫進駐已完成二階環評審查通過之新竹科學園區，其擬申報之廢水量、用電量及廢棄物量均在園區原核定總量分派範圍內。依第 49 條規定，該廠商應如何辦理？
(A) 仍需個別撰寫環境影響說明書送審
(B) 符合園區原核定類別且未超出污染總量，免個別實施環境影響評估
(C) 需強制進行二階環評公聽會
(D) 需重新重新辦理園區整體範疇界定

Q8. (再生能源設施：太陽光電環評審查)
某光電開發商計畫於山坡地設置地面型太陽光電發電系統，設置面積達 20 公頃。依最新修訂之《認定標準》，本案是否應實施環評？
(A) 太陽光電屬綠能，一律免實施環評

(B) 位於山坡地且設置面積達 15 公頃以上者，應實施環境影響評估
(C) 僅需取得能源署同意備查，無須經環境部審查
(D) 直接進入二階環評

二、 綜合情境實作大題（共 1 大題，含 3 小問，共 20 分）

【情境案例背景】
某精密化學品製造公司計畫於苗栗縣山坡地範圍內（且同時劃定為『自來水水質水量保護區』）新設一座中型化學原料合成工廠。預估廠房興建用地面積為 1.2 公頃，年產能 2.5 萬公噸化學中間原料（非屬石油化學基本原料）。同時，為滿足原料運輸需求，該公司擬順帶於山坡地興建一條專屬聯外道路連接省道，道路長度為 1.8 公里，預計挖填土方量為 6 萬立方公尺。
請身為環境顧問工程師的你，依據《環評法》、《認定標準》第 3 條（附表一、二）、第 45 條等規定，回答下列問題：

【回答子題與配分】
1. (5 分) 產業類別與規模判認：該化工廠是否屬附表一列管之特定工業？其於山坡地與自來水保護區新設 1.2 公頃，是否已達應實施環評之規模門檻？
2. (5 分) 聯外道路與區位加總：聯外道路長度 1.8 公里、土方 6 萬 m^3 於山坡地興建，是否觸發環評？若結合廠區與道路，依第 45 條應如何進行多重區位評估？
3. (10 分) 程序判定與法律效果：綜合上述，本整體開發案最終應辦理『一階環境影響說明書』或『二階環境影響評估報告書』？請敘明其審查程序、範疇界定需求及審查通過前之法律效果。

【第三部分】標準答案與法理精析（Answer Key & Explanations）

一、 單選題標準答案與法規精析（每題 10 分，共 80 分）

【Q1 正確答案】：(C)
【法理解析】：依《認定標準》附表二（應進行第二階段環境影響評估之開發行為）第一項規定：『石油化學工業區開發達 50 公頃以上者』強制進入二階環評。本案達 60 公頃，故選 (C)。

【Q2 正確答案】：(B)
【法理解析】：依《認定標準》第 3 條附表一（特定工業類別）第十三項，電鍍及陽極處理屬高風險特定工業，於『工業區外』新設者，不論面積大小一律應實施環評。故選 (B)。

【Q3 正確答案】：(C)
【法理解析】：依附表二第二項（交通開發）規定：大眾捷運系統新建或延伸線長度達 30 公里以上者，屬應進行二階環評之重大開發行為。本案 32 公里已逾門檻，故選 (C)。

【Q4 正確答案】：(A)
【法理解析】：依附表二第五項（能源開發）規定：非燃氣發電之火力發電廠或汽電共生廠，總裝置容量達 100 萬瓩（1,000 MW）以上者，應進行二階環評。本案 1,200 MW 已達門檻，故選 (A)。

【Q5 正確答案】：(C)
【法理解析】：依附表二第六項（廢棄物處理）規定：一般廢棄物焚化廠或掩埋場新建工程，屬強制進行第二階段環境影響評估之開發行為。故選 (C)。

【Q6 正確答案】：(B)
【法理解析】：依《認定標準》第 45 條多重敏感區位加總原則第 2 款：『任一區位達該區位應實施環評之規模者，即應實施環評』。本案 0.7 公頃已達自來水保護區 0.5 公頃門檻，故選 (B)。

【Q7 正確答案】：(B)
【法理解析】：依《認定標準》第 49 條第一項規定：進駐經環評審查通過園區之廠商，若產業類別符合且污染物排放總量未超出原核定範圍，免個別實施環評。故選 (B)。

【Q8 正確答案】：(B)
【法理解析】：依最新修正《認定標準》規定：地面型太陽光電設置於山坡地，面積達 15 公頃以上者，應實施環境影響評估。本案 20 公頃已達門檻，故選 (B)。

二、 綜合情境實作大題標竿解答與評分給分點（共 20 分）

【子題 1 標竿解答與給分點】（配分 5 分）
1. 產業類別判認：本案製造化學中間原料，屬《認定標準》第 3 條附表一第十項『園區外石油化學中間原料製造業』或附表三一般化學工廠。（2 分）
2. 規模門檻檢核：本案位於『山坡地』與『自來水水質水量保護區』。依《認定標準》第 3 條規定，化學工廠設於自來水保護區門檻為 0.5 公頃，山坡地門檻為 1 公頃。本案廠區 1.2 公頃已同時超過兩者門檻，確定應實施環境影響評估。（3 分）

【子題 2 標竿解答與給分點】（配分 5 分）
1. 聯外道路單獨檢核：依《認定標準》道路開發規定，於山坡地新建道路長度達 2.5 公里以上或挖填土方達 5 萬 m^3 以上者應辦理環評。本案道路長度 1.8 公里雖未達長度門檻，但土方量 6 萬 m^3 已達 5 萬 m^3 門檻，道路部分亦單獨觸發環評。（2 分）
2. 第 45 條跨區位合併累計：依第 45 條規定，廠區與專屬聯外道路屬同一整體開發行為，且均位於山坡地與保護區，應併案辦理環評，不得割裂申請。（3 分）

【子題 3 標竿解答與給分點】（配分 10 分）
1. 一/二階程序判定：檢視《認定標準》附表二，本案化工廠面積（1.2 ha < 50 ha）及道路土方均未達附表二強制二階環評之量化門檻。因此，本整體開發案應先辦理『第一階段環境影響說明書』。（4 分）
2. 審查程序與轉折：開發單位應撰寫環境影響說明書，經目的事業主管機關轉送苗栗縣環保局或環境部審查。若審查委員會認為對山坡地水土保持及自來水水質有『重大環境影響之虞』（依施行細則§19），始會決議認定進入『二階環評』（屆時需辦理範疇界定與公聽會）。（3 分）
3. 審查前法律效果：依《環評法》第 14 條規定，於環評說明書未經主管機關審查通過並公告前，目的事業主管機關不得核發開發或工廠設立許可，違者許可無效。（3 分）